

## הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת יבגני סובה

5234/25/פ

### הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון – הרחקת מבצעי עבירת פשע), התשפ"ה–2024

1. תיקון סעיף 11 בחוק הכניסה לישראל, התשי"ב–1952<sup>1</sup>, בסעיף 11, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא :  
"ג) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), הורשע בעל רישיון כאמור בסעיף 2(א)(1), (2) או (5) בעבירה מסוג פשע, יבטל שר הפנים את רישיון הישיבה שניתן לו וירחיקו מישראל למדינת מוצאו בהקדם האפשרי; הוכיח אדם כאמור כי החזרה למדינת מוצאו תעמידו בסכנת חיים ברורה ומיידית, יורחק האדם ליעד אחר שיקבע בהתאם לנסיבות."

#### דבר ה ס ב ר

חוק הכניסה לישראל קובע מי רשאי להיכנס למדינת ישראל ולאלו תקופות אותו אדם רשאי להיכנס למדינה, כמו גם את העונש למפירים את התנאים בחוק, עונשים מסוגים שונים לרבות הרחקתו של המפר. הצעת חוק נועדה להבטיח את שמירת הסדר הציבורי מפני גורמים מבצעי עבירת פשע שהורשו לשהות בישראל.

הצעת החוק מתחשבת גם בסיטואציות שבהן החזרת אדם למדינת מוצאו עשויה להעמידו בסכנה, ומאפשרת את הרחבת סמכויות משרד הפנים בנושא כדי למנוע הרחקתו של אדם למקום בו יש סכנה לחייו.

מדיניות זו תרתיע מפני ניצול לרעה של ההיתר לשהות במדינת ישראל תוך מתן עדיפות לאינטרס הציבורי והבטחת משילות אפקטיבית.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים  
והונחה על שולחן הכנסת ביום  
כ"ב בכסלו התשפ"ה (23.12.2024)

<sup>1</sup> ס"ח התשי"ב, עמ' 354.

